



1&1 Internet Development SRL
Sky Tower
Calea Floreasca, Nr. 246 C,
Sector 1, Bucuresti
Tel: +40 31 223 9152
www.1and1.ro
career@1and1.ro

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ CU CLAUZA DE TELEMUNCA

Încheiat și înregistrat sub nr. 1281/ 02.10.2023 în registrul general de evidență a salariaților

A. Părțile contractului

Angajator - persoana juridică **1&1 INTERNET DEVELOPMENT S.R.L.**, cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca, nr. 246C, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J40/11019/2009, CIF RO 26215844, reprezentată legal prin Dna. Monica Manole, în calitate de Director General,

și

Dna ANDREEA-DANIELA GEORGESCU în calitate de salariat al Companiei (numit în continuare „Telesalariat”) domiciliată în Mun.Pitesti, Str.Eugen Lovinescu,Nr.8, Bl,76,Sc.B, Ap.1, Jud.Arges, posesor al CI seria AZ nr.325407 eliberata de SPCLEP Pitesti la data de 07.01.2020 CNP 6020221038697

B. Obiectul contractului:

Prestarea, de catre Telesalariat a activitatilor si responsabilitatilor corespunzatoare functiei de **Programator Ajutor** (conform anexei 1 - fisa postului), care va fi remunerata lunar de catre Angajator, asa cum se prevede in art. J al acestui contract.

C. Durata contractului:

Determinata, contractul este incheiat pe o perioada de 6 luni, Telesalariatul **ANDREEA-DANIELA GEORGESCU** va incepe activitatea la data de **12.10.2023** fiind in vigoare pana la data de 12.04.2024 avand motivul de crestere temporara a activitatii.

D. Locul de muncă

Art. 1. Locul muncii:

Activitatea se desfasoara

(i) la sediul Angajatorului în Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca, nr. 246C.

sau ,

(ii) in sistem de Telemunca, in mod ocazional, din România, folosind tehnologia informației si comunicațiilor conform prevederilor legale de dreptul muncii, in conformitate cu Anexa 3 atasata la prezentul contract individual de muncă – Acord Telemunca

Pentru evitarea oricărui dubiu, in prezentul document termenul „Telesalariat” se identifica cu termenul „salariat” in regim de Telemunca, toate reglementarile legale aplicabile telesalariatului fiind valabile si transpuse in mod identic pentru Salariatul care presteaza munca in regim de Telemunca.

E. Felul muncii

Funcția/meseria **Programator Ajutor** cod **351201** conform Clasificării Ocupațiilor din România.

F. Atribuțiile postului

Atribuțiile postului descris la Art. E de mai sus sunt prevăzute în fișa postului, atasata la prezentul contract individual de muncă ca Anexa 1- Fisa postului.

1. Criteriile de evaluare a activitatii profesionale ale telesalariatului:

- Pregatire profesionala compatibila cu exigentele postului.
- Preocupare pentru executarea lucrarilor la termen si in conditii de calitate.
- Respectarea cadrului legal.
- Capacitate si receptivitate pentru perfectionarea nivelului de pregatire profesionala.

Cod unic de Inregistrare: RO 26215844, Nr. de ordine in registrul comerțului: J40/11019/2009

IBAN: RO16BACX0000000425430001 Unicredit Tiriac Bank

- Loialitate si devotament fata de societate/colectiv.

Aceste criterii de evaluare a activitatii profesionale a telesalariatului, corespunzatoare functiei de **Programator Ajutor** se completeaza cu profilul de competente aplicabil la nivelul angajatorului, conform Anexa 1 – Fisa postului.

G. Condiții de muncă

1. Activitatea se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii 31/1991.
2. Activitatea prestată se desfășoară în condiții normale de muncă, potrivit Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

H. Durata muncii

O norma întreaga, durata timpului de lucru fiind de **8 ore/zi, 40 ore/săptămână**.

- a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: 8 ore pe zi, în sistem individualizat, cu o organizare inegală a timpului de muncă, în intervalul orar 06:00 – 22:00.
- b) Programul de lucru poate fi adaptat conform activității în condițiile regulamentului de ordine interioară/contractului colectiv de muncă aplicabil.
- c) Orice necesitate de a presta munca suplimentară în cadrul Societății, trebuie notificată în avans de către Angajator. Nu se vor efectua ore suplimentare decât cu acordul angajatului, cu excepția cazurilor de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecințelor acestora.
- d) Evidențierea orelor de muncă prestate de Telesalariat se face prin sistemul electronic al Angajatorului.

I. Concediul

Durata concediului anual de odihnă este de **25 zile** lucrătoare pe an calendaristic. Concediul se calculează proporțional cu perioada lucrată în cadrul companiei .

J. Salariul

1. Salariul de bază lunar brut este de **4 308 lei**.
Toate cheltuielile aferente activității în regim de telemunca sunt incluse în salariul menționat în CIM, orice alte pretenții suplimentare în acest temei fiind excluse.
2. Alte elemente constitutive: alte adaosuri (cu caracter permanent): - ;
3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil, regulamentului de ordine interioară sau Legii 53/2003 Codul muncii.
4. Data la care se plătește salariul va fi cel tarziu **a cincea zi calendaristica a lunii următoare celei pentru care se datorează salariul**.
5. Salariul se va plăti exclusiv prin virament bancar, în contul bancar comunicat de către telesalariat angajatorului în acest scop.

K. Drepturi și obligații ale părților privind securitatea și sănătatea în muncă

Atat telesalariatul, cât și compania vor respecta toate drepturile și obligațiile privind sănătatea și securitatea muncii, în conformitate cu legislația locală referitoare la securitatea muncii și sănătatea în muncă.

- a. echipament individual de protecție: - ;
- b. echipament individual de lucru: - ;
- c. alte drepturi și obligații privind sănătatea și securitatea în muncă: conform regulamentului intern, contractului colectiv, precum și obligația angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozițiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil și/sau regulamentul intern, în materia protecției datelor cu caracter personal, precum și obligația telesalariatului de a respecta aceste prevederi.

1. Obligații specifice

1.1 Angajatorul are următoarele obligatii specifice privind securitatea si sanatatea in munca a Telesalariatului:

- a) sa asigure mijloacele aferente tehnologiei informatiei si comunicatiilor si/sau echipamentele de munca sigure necesare prestarii muncii, sa instaleze, verifice si sa intretina echipamentul de muncă necesar, platforma-program, precum și toate programele necesare bunei desfășurări a activității;
- b) sa asigure conditii pentru ca Telesalariatul sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, privind utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.

1.2 Telesalariatul are următoarele obligatii specifice privind securitatea si sanatatea in munca:

- a) sa isi desfășoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea Angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala nici propria persoana, nici alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
- b) sa informeze Angajatorul cu privire la echipamentele de munca utilizate si la conditiile existente la locurile desfasurarii activitatii de telemunca
- c) sa utilizeze numai echipamente de munca furnizate de Angajator care nu prezinta pericol pentru securitatea si sanatatea sa, fara a avea dreptul de a inrola alte echipamente neverificate și neaprobate în prealabil de Angajator;
- d) sa respecte regulile specifice si restrictiile stabilite de catre Angajator cu privire la retele de internet folosite, folosirea echipamentului pus la dispozitie și securitatea IT.
- e) să respecte și să asigure confidențialitatea informațiilor și documentelor utilizate în timpul desfășurării activității de telemuncă.
- f) Telesalariatul are obligatia de minimizare a riscurilor, prin luarea următoarelor măsuri de precauție :
 - Separarea sarcinilor de serviciu de activitățile casnice sau de familie,
 - Asigurarea că echipamentul este montat adecvat și utilizat conform instrucțiunilor furnizorului,
 - Evitarea supraîncărcării prizelor, a cablurilor si a conexiunilor,
 - Asigurarea că echipamentele electrice sunt testate și întreținute conform indicațiilor furnizorului,
 - Asigurarea că iluminarea este adecvată pentru sarcina care trebuie îndeplinită,
 - Organizarea stației de lucru într-o manieră în care să se evite acțiunile nepotrivite (e.g. ridicarea, atingerea, răsucirea sau încovoierea),
 - Dacă munca necesită contact cu obiecte sau substanțe periculoase, acesta trebuie tratat conform instrucțiunilor furnizorului și păstrate de o manieră sigură, departe de membrii familiei,
 - Constientizarea riscurilor aferente lucrului independent și luarea măsurilor necesare în vederea controlării lor,
 - Gestionarea timpului de lucru într-o manieră eficientă și luarea pauzelor necesare,
 - Menținerea legăturii cu supervisorul/managerul și discutarea oricărei probleme care survine,
 - Asigurarea că podelele sunt securizate și nu alunecă, astfel încât să se evite împiedicarea peste cabluri.
 - Pentru a evita pericolele de incendiu dispozitivele introduse în priză nu trebuie acoperite. În acest scop toate dispozitivele trebuie închise după încheierea programului de muncă.

L. Alte clauze

1. Perioada de probă este de **15 zile lucratoare**, de la data începerii activitatii.
2. Perioada de preaviz în cazul concedierii este de **20 zile lucrătoare**, conform Legii 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului de Ordine Interioara sau Contractului Colectiv de munca aplicabil.

3. Perioada de preaviz în cazul demisiei este de **20 de zile lucrătoare**, conform Legii 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului de Ordine Interioara sau Contractului Colectiv de munca aplicabil .
4. Telesalariatul nu este imputernicit să semneze documente în numele Angajatorului, decât dacă a fost în mod special autorizat în acest sens de către Angajator, în baza unei Procuri.
5. Telesalariatul consimte să-și îndeplinească obligațiile în mod cinstit, eficient, conștiincios, la capacități maxime și în conformitate cu prevederile Contractului Individual de Munca și a anexelor la acesta, precum și cu prevederile regulamentului de ordine interioara/contractului colectiv de munca aplicabil și să aplice la termen și în mod corespunzător instrucțiunile Angajatorului.
6. Telesalariatul consimte să respecte toate regulile corelate cu activitatea sa și stabilite periodic de către Angajator și să respecte toate reglementările privitoare la securitatea muncii și sănătate, precum și cele cu privire la activitatea sa.
7. Telesalariatul va fi răspunzător, în baza principiilor răspunderii civile, pentru orice daună produsă Angajatorului prin acțiunile corelate cu activitatea sa.
8. Telesalariatul va lua toate măsurile necesare pentru a evita daune referitoare la orice proprietate a Angajatorului care i-a fost încredințată.
9. Telesalariatul va acționa și se va comporta astfel încât să nu periclitaze sau să aducă prejudicii reputației Angajatorului. În caz contrar, Telesalariatul va fi răspunzător pentru daunele cauzate Angajatorului.
10. Pe parcursul derulării Contractului Individual de Munca, Telesalariatul se obligă să nu îndeplinească nici o activitate principală sau secundară din același domeniu de activitate ca al Angajatorului, în propriul interes sau în interesul unei alte părți și să nu efectueze activități în favoarea unei terțe părți aflată în relații concurențiale cu Angajatorul, fără consimțământul prealabil scris al Angajatorului.
11. În cazul în care Telesalariatul urmează să-și desfășoare activitatea în străinătate, informațiile prevăzute de art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii se vor regăsi și în prezentul contract individual de muncă.
12. Drepturile patrimoniale pentru lucrările create de Telesalariat în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu conform prezentului contract individual de muncă aparțin Angajatorului. Telesalariatul este de acord cu faptul că toate drepturile de autor cu privire la lucrările pe care le realizează sau la realizarea cărora contribuie, individual sau în echipă, inclusiv prin idei, inovații, schițe, desene, programe de calculator sau alte asemenea, aparțin Angajatorului, considerându-se că lucrările s-au făcut la solicitarea Angajatorului și în baza contractelor acestuia încheiate cu beneficiarii proprii.

M. Informații confidențiale.

Sunt confidențiale:

- toate datele cu caracter personal pe care le prelucrează pentru îndeplinirea atribuțiilor din fișa postului, precum și orice date cu caracter personal a venit în contract, în orice mod, pe perioada cât are statutul de Angajat;
 - toată corespondența privind pe Angajator;
 - toate documentele care vizează situația financiară a Angajatorului;
 - toate procesările electronice de date sau programele de computer, aplicații și programe electronice, produse/ proprietate ale Angajatorului;
 - toate contractele și înțelegerile dintre Angajator și alte persoane, fizice sau juridice;
 - toate documentele cu referire la partenerii și beneficiarii Angajatorului;
1. Telesalariatul înțelege și acceptă că toate informațiile Angajatorului, obținute, dezvăluite sau pe care le-a aflat întâmplător, termeni definiți de legile în vigoare sau menționate în orice contract la care Angajatorului și Angajatul sunt părți, trebuie să fie păstrate și protejate, să nu fie dezvăluite sau puse la dispoziția unei terțe persoane în mod direct sau indirect, fie prin comunicarea privată sau prin publicare, fără a avea autorizare anterioară scrisă a Angajatorului. Informațiile confidențiale nu pot fi folosite în mod direct sau

indirect în nici un scop care nu se adresează obiectului activității Angajatorului, fără autorizarea anterioară scrisă a Angajatorului. Obligațiile Angajatului și responsabilitățile care iau naștere ca urmare a prezentului paragraf se vor adăuga, fără să substituie alte obligații pe care Telesalariatul le are, conform legilor în vigoare sau prezentului contract.

2. Telesalariatul a luat cunoștință și își asumă să păstreze confidențialitate cu privire la toate informațiile sau categoriile de informații cu care intra în contact ca urmare a executării contractului individual de muncă, în condițiile detaliate în cele ce urmează:
 - a) Telesalariatul i se solicită păstrarea secretului oricărei informații confidențiale, activități comerciale și secrete profesionale, pe care el/ea le-a dobândit pe parcursul perioadei de lucru cu Angajatorul, indiferent dacă aceste informații privesc sau nu Angajatorul sau dacă au fost comunicate Angajatorului sau Telesalariatului de către o terță parte. Această obligație se aplică indiferent dacă informațiile confidențiale sunt sau nu legate de sarcinile de serviciu ale Telesalariatului.
 - b) Telesalariatul nu va dezvălui salariul, beneficii sau obligații contractuale către alți telesalariați ai Angajatorului sau către alți terți, cu excepția situațiilor în care divulgarea este obligatorie conform legii.
 - c) Obligațiile de confidențialitate stabilite în prezentul contract vor rămâne în vigoare și vor produce efecte și după încheierea Contractului Individual de Muncă.
 - d) Telesalariatul admite faptul că a fost instruit de către Angajator în ceea ce privește obligațiile sale de confidențialitate și că el/ea a fost informat asupra conținutului și obiectul acestei îndatoriri de a păstra confidențialitatea. Telesalariatul înțelege și consimte că nerespectarea acestor prevederi reprezintă încălcare a contractului individual de muncă, respectiv abatere disciplinară gravă.
3. Dacă Telesalariatul este solicitat de către organele juridice sau administrative competente să dezvăluie informațiile confidențiale referitoare la Angajator în virtutea aplicării unei legi sau reglementări, Telesalariatul va înștiința, prompt, Angajatorul.
4. La încetarea contractului de muncă al Angajatorului pentru orice motiv, Telesalariatul va returna Angajatorului toate documentele ce conțin informații confidențiale, proprietatea Angajatorului, incluzând, dar fără a se limita la: rapoarte, manuale, corespondență, dosare, aplicații informatice/ parole de acces pe aceste aplicații sau orice alte materiale, inclusiv copii ale acestora, obținute de Angajat în orice mod pe toată durata contractului individual de muncă. Pe durata derulării Contractului individual de muncă, Telesalariatul nu va publica, elibera sau face disponibil unui tert nicio informație privind datele și informațiile confidențiale la care a avut acces pe perioada derulării Contractului individual de muncă, fără acordul scris prealabil al Angajatorului. Corelativ, Angajatorul are obligația de a prelua aceste documente de la Angajat în chiar ziua suspendării/încetării contractului individual de muncă, în caz contrar Telesalariatul putând-i-le trimite prin posta cu confirmare de primire.

N. Drepturi și obligații generale ale părților

1. Telesalariatul are, în principal, următoarele drepturi:
 - a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
 - b) dreptul la repaus zilnic și săptămânal;
 - c) dreptul la concediu de odihnă anual;
 - d) dreptul la egalitate de șanse și de tratament;
 - e) dreptul la securitate și sănătate în muncă;
 - f) dreptul la formare profesională, în condițiile dispozițiilor Legii nr. 53/2003 - actelor adiționale.
2. Telesalariatului îi revin, în principal, următoarele obligații:
 - a) obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fișei postului;
 - b) obligația de a respecta disciplina muncii;
 - c) obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu;
 - d) obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate;
 - e) obligația de a respecta secretul de serviciu.

Responsabilități suplimentare în calitate de Telesalariat:

- a) Telesalariatul trebuie să se asigure că are acces la un spațiu de lucru care să permită îndeplinirea sarcinilor de lucru de o manieră sigură și eficientă utilizând toate echipamentele și resursele necesare pentru acest scop.
 - b) Telesalariatul este exclusiv responsabil pentru alegerea locației de desfășurare a activității de telemuncă, fiind necesar ca la respectiva locație să existe o conexiune de internet funcțională și o viteză corespunzătoare care să asigure desfășurarea optimă a activității.
 - c) Telesalariatul trebuie să se asigure că deține echipamentul necesar pentru a lucra de la locația aleasă, conform cerințelor Angajatorului. Telesalariatul va utiliza mijloacele aferente tehnologiei informației și echipament puse la dispoziție de către Angajator, având obligația de a permite Angajatorului de a verifica periodic fiabilitatea respectivului echipament. Posibilitatea de a desfășura munca în regim de telemuncă nu implică solicitarea de materiale și echipamente suplimentare în acest sens de la Angajator (ex. laptopuri sau telefoane mobile).
 - d) Telesalariatul va utiliza în activitatea de telemuncă doar echipamentele și materialele puse deja la dispoziția sa de către Angajator, activitatea de telemuncă neputând sub nicio formă înlocui alte pretenții materiale. Telesalariatul este responsabil pentru daune sau pierderea echipamentului informatic și de comunicare sau a oricărui alt echipament specific asigurat de Angajator.
 - e) Telesalariatul se asigură că poate fi contactat de Angajator, de conducătorul ierarhic superior și colegii săi prin e-mail, telefon sau alte mijloace de comunicare și colaborare agreeate, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.
 - f) Telesalariatul trebuie să respecte regulile specifice și restricțiile stabilite de către Angajator cu privire la rețelele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispoziție.
3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
- a) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru telesalariat, sub rezerva legalității lor;
 - b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
 - c) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern;
 - d) să stabilească obiectivele de performanță individuale ale Telesalariatului.
4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligații:
- a) să înmâneze Telesalariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activității;
 - a¹) să acorde Telesalariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil, din regulamentul de ordine interioară și din lege;
 - b) să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă;
 - c) să informeze Telesalariatul asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă;
 - c¹) să informeze angajatul cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat;
 - d) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de Telesalariat a solicitantului, respectiv activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și specialitate;
 - e) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale Telesalariatului.
 - f) să asigure transportul la și de la locul desfășurării activității de telemuncă al materialelor pe care Telesalariatul le utilizează în activitatea sa, doar dacă sunt în mod substanțial diferite de cele utilizate de către Telesalariat în mod uzual la sediul Angajatorului.
 - g) Angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca Telesalariatul să nu fie izolat de restul angajaților, măsuri care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat.
 - h) Menținerea/întreținerea echipamentelor furnizate de către Angajator precum și oferirea de asistență permanentă pentru întreținerea echipamentelor vor fi asigurate de către persoane desemnate, autorizate de către societate, pe cheltuielile societății.

O. Drepturi si obligatii ale partilor privind protectia datelor cu caracter personal

1. Drepturile si obligatiile partilor privind protectia datelor cu caracter personal sunt prevazute in Anexa la Contractul individual de muncă cu privire la Protecția Datelor cu Caracter.
2. Datele confidentiale, informatiile confidentiale si parolele trebuie protejate de catre Telesalariati astfel incat tertii, inclusiv membrii familiei sa nu aibă acces la acestea.
3. Documentele necesare pentru lucru pot fi luate de la locul de munca și păstrate la locul de telemunca cu respectarea regulilor de securitate necesare stabilite de Angajator.
4. Nu se permite luarea de exemplare originale de la sediul Angajatorului.
5. Este strict interzisă utilizarea echipamentelor de lucru în interes personal.

Telesalariatul înțelege și accepta că:

- a) prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate cu respectarea stricta a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), numai în scopuri și cu mijloacele stabilite de Angajator, în legătură strictă si directă cu atribuțiile de serviciu, în condițiile legii;
- b) nu divulgă/dezvăluie datele cu caracter personal ale persoanelor vizate către alți angajați decât în legătura strictă și directă cu atribuțiile de serviciu;
- c) nu divulgă/dezvăluie/transferă datele cu caracter personal ale persoanelor vizate către alte persoane vizate si/sau terți si va informa de îndată Angajatorul despre orice solicitare de divulgare/ dezvăluire /transfer de date cu caracter personal care nu privesc persoana solicitantului sau la care solicitantul nu este îndreptățit, in condițiile legii;
- d) este obligat să notifice de îndată Angajatorului si sa ofere toate informațiile pe care le deține despre orice încălcări de securitate generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la date cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod.

P. Dispoziții finale

1. Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispozițiile Legii 53/2003 - Codul muncii, cu prevederile regulamentului de ordine interioara/contractului colectiv de munca aplicabil
2. Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, conform dispozițiilor legale, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare implicita este prevazuta in mod expres de lege.
3. Prevederile prezentului contract individual de munca sunt strict confidentiale in raport cu orice persoana fizica sau juridica, alta decat angajatul sau persoana selectata in vederea angajarii careia i-a fost comunicat in perioada prealabila angajarii. Obligatia de confidentialitate subzista de la data comunicarii prevederilor contractului catre persoana selectata in vederea angajarii, fara sa fie necesara indeplinirea altor formalitati pentru opozabilitate. Divulgarea prevederilor acestuia, indreptateste 1&1 Internet Development S.R.L. la daune-interese pentru repararea prejudiciului cauzat prin divulgarea prevederilor contractului de munca, unor tertii.
4. Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Q. Rezolvarea conflictelor

Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluționate de instanța judecătorească competentă material și teritorial, potrivit legii.

Angajator,

1&1 INTERNET DEVELOPMENT S.R.L.

Telesalariat,

ANDREEA-DANIELA GEORGESCU

Reprezentant legal,

MONICA MANOLE



Pe data de _____ prezentul contract încetează în temeiul art. _____ din legea nr 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, în urma îndeplinirii procedurii legale.

ANGAJATOR

1&1 INTERNET DEVELOPMENT S.R.L.
